

1501993-20.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margarete Pellizari

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2289869/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 20996176 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 3277/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2289869 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

2ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Alto da Boa Vista, Sorocaba - 18087-080 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA - INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo Digital

1501993-20.2021.8.26.0567 Controle nº 2021/000994 Iniciais: LASG

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2289869/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 20996176 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 3277/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2289869 - 02º D.P. SOROCABA,

3277/21/607 - 02º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DÁRIO PAULO DA SILVA

Processo Digital

Aos 17 de janeiro de 2022, às 13h30min, esteve presente na videoconferência da 2ª Vara Criminal, da Comarca de Sorocaba, a MM. Juíza de Direito, Dra. MARGARETE PELLIZARI; comigo Escrevente de seu cargo, ao final nomeado e firmado, bem como o Promotor de Justiça, Dr. JOSÉ JÚLIO LOZANO JÚNIOR, a Defesa, Dra. PRISCILLA MARA MAURÍCIO - OAB/SP 435.862, o réu Patrick Henrique do Amaral e as testemunhas Luiz Felipe Aquino de Souza e Hebert Filisbino da Silva - arroladas pela acusação.

ANTES DO INÍCIO DA AUDIÊNCIA, o réu foi entrevistado de forma reservada pelo seu defensor e diante da impossibilidade de acesso ao prédio do fórum e a suspensão dos trabalhos presenciais em razão da pandemia Covid-19 (Provimentos CSM nº 2549/2020, 2556/2020, 2560/2020 e 2561/2020), seguindo as Recomendações nº 62/2020 e 313/2020 do CNJ e o Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams, sendo a mídia disponibilizada neste termo conforme prevê o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Ainda, devido a instabilidade na rede de internet, os depoimentos serão gravados de forma individual e identificados, para que não haja o risco de perda de toda

gravação caso a solenidade seja gravada apenas em um arquivo. Por fim a presente audiência foi realizada com a devida anuência das partes, sendo também as testemunhas qualificadas nos termos do artigo 147 das NSCGJ.

INICIADOS OS TRABALHOS, foram inquiridas as testemunhas de acusação e, antes do interrogatório foi assegurado ao acusado o direito de entrevista reservada com o seu Defensor (artigo 185, § 2º do Código de Processo Penal), inclusive em meio virtual, bem como do seu direito de permanecer calado e não responder às perguntas que lhe forem formuladas e, em seguida, a Meritíssima Juíza de Direito fez ao acusado as observações determinadas no artigo 186 e 187, § 1º do Código de Processo Penal, respondendo ele às perguntas a respeito da sua qualificação. Depois de cientificado da acusação, passou o réu a ser interrogado de acordo com os artigos 187, § 2º, incisos I a VIII e 188 do Código de Processo Penal.

Nenhuma testemunha de defesa foi arrolada.

Encerrada a instrução processual e em não havendo mais provas a serem produzidas, debateram a causa e, em síntese, o representante do MP requereu: "Considerando que restou duvidoso quem estava efetuando a venda e quem estava adquirindo drogas quando da abordagem policial, requeiro a desclassificação para o crime do artigo 28 da lei de tóxicos." A Defesa requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da lei de drogas. No caso de condenação, a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º da lei de drogas, em seu patamar máximo, com a fixação da pena no mínimo legal, além da fixação do regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e afastamento da hediondez do crime.

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. PATRICK HENRIQUE DO AMARAL, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta na denúncia, no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 10h10, na Rua André dos Santos, nº 101, Vila Zacarias, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, nas proximidades da Escola Estadual Professora Ida Yolanda Lanzoni de Barros, 54 porções individuais de cocaína, com massa líquida total de 11,07g (onze gramas e sete centigramas), e 30 porções individuais de maconha (com princípio ativo tetrahidrocannabinol), com peso líquido total de 55,90g (cinquenta e cinco gramas e noventa centigramas), bem como, das drogas retro descritas, vendeu duas porções de cocaína para Dário Paulo da Silva (fl. 05) pelo valor de R\$ 20,00 (vinte reais), conforme laudo de constatação de fls. 21/24, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Foram juntados aos autos: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), Termos de Depoimento e Interrogatório (fls. 03/06), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 10), Laudo de Constatação (fls. 21/24), Folhas de Antecedentes (fls. 57/58), Certidões de Distribuições Criminais (fl. 55), Certidões de Distribuições Infracionais (fl. 56) e Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 146/148). Oferecida a denúncia (fls. 121/124), o réu foi notificado e citado (fl. 176) e apresentou defesa preliminar (fls.134/139), após o que a denúncia foi recebida (fls. 151/152). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e o réu interrogado em seguida. Vieram debates orais, conforme teses reduzida a termo. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A ação penal é parcialmente procedente. Os indicativos iniciais de que o réu comercializava drogas não se confirmaram. A materialidade delitiva restou suficientemente comprovada. O material apreendido (fl. 10) foi submetido à prévia constatação (fls. 21/24) e a exame químico-toxicológico (fls. 146/148), sendo que a perita subscritora do laudo concluiu que se tratava mesmo de 30 (trinta) porções de maconha, presente o princípio ativo tetrahidrocannabinol (THC), com peso líquido de 55,90g (cinquenta e cinco gramas e noventa centigramas) e 54 (cinquenta e quatro) porções de cocaína, com peso líquido total de 11,07g (onze gramas e sete centigramas). No entanto, a prova colhida nesta oportunidade indica que a droga era destinada ao consumo do réu. O réu negou a prática do delito, ao

relatar que a droga era destinada ao seu consumo. A propósito, Patrick Henrique do Amaral disse que, no dia dos fatos, foi ao local, uma "biqueira", para comprar drogas; pois é usuário de entorpecentes. Contou que quando comprava a droga foi abordado juntamente com o indivíduo que lhe vendia o entorpecente, sendo ambos conduzidos à delegacia. O policial militar Luiz Felipe Aquino de Souza relatou que na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina pela Vila Zacarias na companhia do seu colega da farda, resolvendo pela abordagem. Fizeram a abordagem e revista do réu e Dario. Em poder do primeiro encontrado em suas mãos o valor de R\$ 20,00, além de 03 microtubos (pinos) contendo cocaína e o valor de R\$ 320,00 em seus bolsos, sendo encontrado com o segundo, em suas mãos, 02 microtubos (pinos) contendo cocaína e o valor de R\$ 40,00 em seu bolso. Indagados no local, ambos afirmaram ser usuários de cocaína e que estava naquele local para comprar drogas, sendo que Dario afirmou ter comprado a droga com Patrick, o qual, por sua vez, não revelou de quem havia comprado o entorpecente; que realizaram buscas pelo local, encontrando escondida, ao lado do muro de uma escola situada no lado oposto da via, uma sacola que acondicionava 30 porções de maconha e 49 microtubos contendo cocaína, idênticos aos encontrados em poder dos abordados. No mesmo sentido o depoimento do também policial militar Hebert Filisbino da Silva. A dúvida favorece o réu. Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, em consequência JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e o faço para desclassificar a imputação inicial e CONDENAR o réu, qualificado nos autos, a pena de advertência sobre os efeitos da droga, como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, que foi feita nesta oportunidade. Assim, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu. A quantia apreendida em poder do réu deverá ter a destinação prevista no artigo 63, da Lei nº 11.343/06. As custas deverão ser solvidas pelo condenado, ao final, na forma da Lei Estadual nº 11.608/2003, estando suspensa a exigibilidade em relação ao réu, na forma do artigo 98, §5º, do Código de Processo Civil, haja vista que é patrocinado pela Defensoria Pública. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Providencie-se o necessário."

O réu Patrick e sua Defesa foram devidamente intimados da presente sentença, tomando ciência e acabaram neste ato manifestando o interesse em renunciar do prazo recursal.

Consigno que o presente termo foi disponibilizado às partes presentes e estas manifestaram concordância com seu teor (cf. artigo 17, inciso IV, § 2º da Resolução nº 329/2020 do CNJ).

Este processo é digital, ficando consignado que o termo de audiência foi assinado eletronicamente apenas pela juíza, saindo as partes cientes. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, LUIZ AUGUSTO SERAFIM GHION, Escrevente Técnico Judiciário, o digitei e subscrevi.

M.P.:

DEFESA:

RÉU: